

1500351-95.2020.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/11/2022
... Julgamento: 20/01/2021).

"APELAÇÃO. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Recursos defensivos. Recurso interposto por LUCAS. Absolvição por insuficiência probatória. Admissibilidade. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Existência de meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500351-95.2020.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 30 de setembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500351-95.2020.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO ARAÚJO SENA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

THIAGO ARAUJO SENA, qualificado nos autos (fls. 12), foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV da Lei nº 10.826/2003, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/04), no dia 02 de maio de 2020, por volta das 19 horas, no interior da residência situada à rua Maria José Rodrigues de Melo, nº 216, bairro Monte Carlo, CJ. Habitacional Ana Jacinta, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, possuía arma de fogo de uso restrito, consistente em uma espingarda calibre .28, de marca e número de série suprimidos, sem

autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 06 e 09) e de interrogatório (fls. 10), cópia do documento de identificação civil do acusado (fls. 14), Pesquisa Prodesp (fls. 15/18), cópia de Boletins de Ocorrências referentes a fatos anteriores (fls. 19/22, 23/25, 26/27, 28/30 e 31/33), Boletim de Ocorrência (fls. 34/35, complementado a fls. 36/38), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 39), Pesquisa SIVEC (fls. 43/44), Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 45) e Certidão de Ações da Infância e Juventude Infracional (fls. 46).

Em sede de Custódia, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 52/53) e da Defesa (fls. 54/57), houve a concessão da liberdade provisória sem fiança (decisão a fls. 62/64), sendo expedido o alvará de soltura (fls. 65/66), devidamente cumprido (fls. 67/68), sobrevivendo aos autos Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 239/20 - fls. 81) e Laudo Pericial atinente à arma de fogo apreendida (fls. 88/93).

Realizou-se audiência de acordo de não persecução penal (Termo a fls. 120/121), ocasião em que o acusado aceitou a proposta, advindo aos autos informação proveniente da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã/MS (fls. 134/137), dando conta de que o acusado foi preso em flagrante pela prática do delito descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Revogado o acordo firmado (fls. 151), houve o oferecimento da denúncia (fls. 02/04), que restou recebida em 16 de setembro de 2021 (fls. 160), sobrevivendo aos autos Folha de Antecedentes (fls. 169/171) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 172/173).

O réu foi citado pessoalmente (certidão a fls. 186) e, por meio de Defensor Público (fls. 192), ofereceu resposta à acusação (fls. 195/199), tendo, após manifestação do Ministério Público (fls. 205), sido ratificado o recebimento da denúncia (fls. 206).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 223/224), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de duas testemunhas e ao ato de interrogatório.

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 228/232), pugnou pela desclassificação do crime irrogado para o delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 e, no que tange a dosimetria da pena, pela fixação da pena base no mínimo legal, pela incidência da atenuante da confissão, pela aplicação do regime aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, em memoriais finais (fls. 236/255), preliminarmente, alegando a nulidade da busca domiciliar por vício de consentimento, pugnou pelo desentranhamento das provas ilícitas e pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal, e, no mérito, aduzindo ausência de provas e atipicidade material da conduta (ausência de potencialidade lesiva), requereu a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos III ou VII do Código de Processo Penal. Em caso de se condenação, pleiteou a desclassificação do crime imputado para a figura prevista no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, a fixação da pena base no mínimo legal, a incidência das atenuantes da confissão espontânea do réu (art. 65, III, "d", do CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), o estabelecimento do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relato do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, rejeito a tese preliminar arguida pela Defesa (fls. 236/255), calcada na alegação de invasão domiciliar, com a consequente nulidade das provas obtidas, uma vez que, além de inexistir qualquer dúvida quanto ao franqueamento da entrada, já que o próprio réu confirmou que os policiais foram recepcionados por seu sogro, coincidindo, assim, com a versão dos milicianos, os quais, de sua vez, afirmaram que foram autorizados por ele, e, estranhamente, inexistente qualquer declaração do sogro do réu nesse sentido ("invasão do domicílio"), a ação policial justifica-se plenamente diante da apreensão da arma de fogo e de todas as circunstâncias que permearam o presente crime (denúncia recebida pelos policiais militares), pois existiam fundadas razões do flagrante delito no local, o que, com a entrada no imóvel, se confirmou.

Nesse sentido, transcrevo ementas de julgamentos proferidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Posse de arma de fogo (artigo 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03). Sentença condenatória. Preliminar. Ilegalidade das provas decorrentes de invasão domiciliar. Flagrante configurado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição. Não acolhimento. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escoreita. Regime aberto e substituições mantidos. Recurso não provido."

(NEGRITEI)

(Apelação Criminal 1501303-28.2020.8.26.0566; Relator (a): FREDDY LOURENÇO RUIZ COSTA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). 1. PRELIMINAR - Nulidade - Prova ilícita - Ilegalidade da ação policial - Violação de domicílio - Denúncia anônima - Alegação de que a apreensão da arma encontrada na residência do réu ocorreu em diligência realizada sem prévia autorização judicial, violando o art. 5º, XI, da Constituição Federal - Inexistência de nulidade - Formas de cometimento do delito de posse de arma de fogo ("possuir" e "manter sob sua guarda") que constituem "crime permanente", possibilitando a verificação da situação de flagrância a qualquer tempo - Artigo 303 do CPP - Fundada suspeita de cometimento de crime que autorizava o ingresso dos policiais militares no local - Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra dos policiais militares - Validade e credibilidade - Precedentes - Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma adequada - Todavia, de ofício, de rigor a correção de erro material no tocante à dosimetria - Delito apenado com detenção e não com reclusão, conforme apontado pela MM. Magistrada a quo - Correção - Necessidade - Substituição por restritiva de direitos - Regime inicial aberto em caso de conversão - RECURSO NÃO PROVIDO COM CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL".

(NEGRITEI)

(Apelação Criminal 0000544-42.2018.8.26.0459; Relator (a): SILMAR FERNANDES; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2021).

"Preliminar de nulidade - Rejeição - Ilícitude de provas - Inocorrência - Legalidade do ingresso na residência e das verificações lá encetadas - Crimes de natureza permanente, a prescindir até mesmo de prévia expedição de mandado - Diligência policial precedida por denúncia anônima. Receiptação e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Conjunto probatório seguro e harmônico - Condenações mantidas. Penas - Critérios dosimétricos inalterados. Regime prisional

fechado - Subsistência em relação ao crime punido com reclusão. Regime prisional semiaberto - Subsistência em relação ao crime punido com detenção. Artigo 44 do CP - Insuficiência da medida para coibir a conduta social desajustada do réu. Apelo defensivo improvido, rejeitada a preliminar". (NEGRITEI)
(Apelação Criminal 0013590-93.2014.8.26.0506; Relator (a): MAURICIO VALALA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/12/2020).

Outrossim, de todo pertinente a transcrição da argumentação exposta no voto do eminente Relator Freddy Lourenço Ruiz Costa, nos autos da Apelação supramencionada (nº 1501303-28.2020.8.26.0566):

"Cumpre destacar que o crime de posse de armas de fogo, munições e acessórios, quando praticado nas modalidades "possuir" e "manter sob sua guarda" é caracterizado como crime permanente, o que torna constante o estado de flagrância do agente enquanto perdurar a prática dos referidos verbos nucleares, o que torna legítimo o ingresso na residência sem autorização judicial."

No mais, constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, o contexto dos autos exige, à vista do teor do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 06 e 09) e de interrogatório (fls. 10), Boletim de Ocorrência (fls. 34/35, complementado a fls. 36/38), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 39), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 239/20 - fls. 81), Laudo Pericial atinente à arma de fogo apreendida (fls. 88/93) e prova oral (fls. 223/224), colhida sob o contraditório, conforme postulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais (fls. 228/323) e, subsidiariamente, pela Defesa (fls. 236/255), a desclassificação da conduta imputada para a prevista no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Vejamos.

Em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 06), a testemunha Amauri Aparecido Rodrigues, policial militar, em Juízo (fls. 223/224), narrou que, na data dos fatos, em patrulhamento pelo bairro Monte Carlo, decidiram verificar uma denúncia na rua Maria José Rodrigues de Melo, numeral 216, segundo a qual o morador, de nome Thiago, possuía uma arma de fogo (espingarda), sem qualquer tipo de documentação. Ato contínuo, fizeram contato com o acusado, dando-lhe ciência do motivo da diligência, o qual negou a existência de qualquer tipo de armamento, franqueando a entrada, tendo, durante as buscas no quarto, sido encontrado, dentro do guarda-roupas, uma espingarda desmuniada, calibre 28, sem qualquer tipo de documentação, não se recordando o depoente se havia numeração.

Contou a testemunha policial, ainda, que o acusado disse que havia encontrado a espingarda dias atrás na via pública, ressaltando, que, durante a diligência, o sogro do acusado, que estava na residência, acompanhou as buscas e franqueou a entrada na casa.

No mesmo sentido, a testemunha Douglas Antônio Moraes Barga, policial militar, inquirida judicialmente (fls. 223/224), narrou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento, quando foram averiguar uma denúncia, recebida via "190", dias antes dos fatos, dando conta de que uma pessoa de nome Thiago, vulgo "Thiaguinho", estaria na posse de uma espingarda, sem qualquer tipo de documento ou numeração. Deslocaram-se até o local, fizeram contato com o acusado, o qual estava na residência e informou, após cientificado da denúncia, que não havia nada de errado, na sequência, o sogro do acusado recebeu os policiais e autorizou o ingresso na residência, bem como, a busca domiciliar, oportunidade em que, no quarto do Thiago, ao lado do guarda roupa, foi localizada uma espingarda calibre 28, sem nenhum tipo

de numeração e em pleno funcionamento, tendo o acusado, após questionado, alegado que achou a arma quando estava andando na rua, não sabendo informar o local.

Por sua vez, o acusado, durante seu interrogatório judicial (fls. 223/224), sem maiores tergiversações, confessou a prática do crime que lhe é imputado, alegando ter encontrado a arma enquanto trabalhava na reciclagem, tendo guardado-a ao lado do guarda-roupas, para ver o que iria fazer com ela.

Outrossim, após a arma de fogo (espingarda calibre 28) ter sido submetida a perícia criminalística (Laudo a fls. 88/93), concluiu o ilustre Perito que: "O estado geral da arma era ruim, apresentando desgastes generalizados em seu acabamento e o pino percutor era adaptado com um parafuso. Apesar disso, não havia em suas peças, quaisquer anomalias que impossibilitassem o seu funcionamento. Achava-se, pois a mesma, APTA a realização de disparos e tiros.", e, ainda: "Não havia numeração aparente na peça encaminhada, entretanto, o exame químico na tentativa da revelação poderá ser realizado, caso necessário, em exame complementar com quesitação específica; não sendo realizado neste momento por se tratar de exame destrutivo, podendo danificar permanentemente os mecanismos de funcionamento e operação da arma, bem como prejudicar outros exames." (negritei).

Nesse sentido, diante do conjunto probatório produzido, especialmente, dos depoimentos dos policiais e do próprio acusado, somado, ainda, a perícia realizada na arma de fogo, a qual constatou a aptidão da espingarda para realização de disparos, não encontrando, todavia, numeração, conforme bem argumentado pelo Órgão Ministerial em memoriais finais (fls. 238/232), imperioso se mostra a desclassificação do crime constante na peça acusatória para o delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Nesse trilhar, transcrevo ementas de julgamentos recentes proferidos em casos similares por nossa Colenda Corte de Justiça Paulista:

"APELAÇÕES - Condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003), na forma do concurso material de crimes. Apelo de Silvano Gomes Cardoso - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Admissibilidade - Ausência de prova segura quanto à autoria delitiva para embasar o decreto condenatório - Dúvida fundada - Aplicação do princípio do in dubio pro reo - Absolvição com fundamento no art.386, inciso VII, do CPP - Recurso provido. Apelo de Marcos Aurélio Silva - Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - Acolhimento - Ainda que parcial, utilizada para fundamentar a condenação - Incidência da súmula n. 545 do STJ - Penas diminuídas em 1/6 - Aplicação da causa de diminuição de pena relativa a participação de menor importância - Impossibilidade - Desclassificação da conduta tipificada no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 para a estabelecida no artigo 12 da Lei de regência - Acolhimento - Recurso parcialmente provido." (NEGRITEI)
(Apelação Criminal 0000278-54.2018.8.26.0621; Relator (a): CLÁUDIO MARQUES; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 20/01/2021).

"APELAÇÃO. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Recursos defensivos. Recurso interposto por LUCAS. Absolvição por insuficiência probatória. Admissibilidade. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Existência de meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Apelo defensivo provido para absolver o acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso provido. Recurso em favor de UMBELINO. Cabimento da absolvição, no tocante ao delito previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência dos agentes. Pleito de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de tráfico de drogas. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Pedido de desclassificação para o tipo previsto no

artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Admissibilidade. Quantidade de drogas apreendidas e circunstâncias da prisão do acusado que não revelaram a prática da traficância. Pretensão de absolvição por atipicidade de sua conduta, quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo. Não cabimento. Aptidão da arma de fogo para efetuar disparos comprovada por laudo pericial. Desclassificação que se impõe. Inexistência de comprovação de supressão de marca e numeração. Desclassificação do crime articulado na denúncia para aquele previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/03. Dosimetria. Reprimenda redimensionada. Cabível a fixação de regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade de afastamento da pena de multa em razão da condição financeira do réu, devido a sua previsão na norma penal secundária. Recurso parcialmente provido." (NEGRITEI)

(Apelação Criminal 1500463-76.2019.8.26.0073; Relator (a): LEME GARCIA; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 11/02/2020).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Posse de arma de uso permitido. Emendatio libelli. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03. Parcial razão. Materialidade e autoria bem delineadas. Réu preso em flagrante. Provas dos autos sustentam de forma clara e robusta a condenação. A posse irregular de arma de fogo artesanal caracteriza o crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03. Conduta desclassificada. Nova dosimetria realizada, fixando-se a pena no mínimo. Regime aberto mantido. Substituição da pena corporal por uma restritiva. Recurso parcialmente provido."

(NEGRITEI)

(Apelação Criminal 0010170-95.2015.8.26.0037; Relator (a): ANDRADE SAMPAIO; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 14/06/2018).

Ademais, não merece prosperar a tese de atipicidade material da conduta do acusado, pautada na ausência de potencialidade lesiva (arma de fogo desacompanhada de munição), simplesmente porque o crime em comento (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) é de mera conduta e de perigo abstrato, de forma que, para sua configuração, basta o risco ao bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança pública e paz social, sendo inexigível o resultado naturalístico.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recente julgado de nossa Corte de Justiça Paulista:

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - Absolvição por insuficiência de provas, ou por atipicidade ou a desclassificação do crime de furto para receptação - Impossibilidade. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas. Declarações da vítima e depoimentos de policiais. A tentativa de justificar a posse do bem subtraído, mostra-se inconsistente, não logrando êxito em afastar a responsabilidade penal do acusado. Réu que admitiu que possuía e mantinha sob sua guarda a arma de fogo, sem registro. Não merece acolhimento também a tese de atipicidade da conduta por ausência de potencialidade lesiva. Crime de perigo abstrato. Segurança pública e paz social postas em risco pela simples posse ilegal de arma de fogo. Não se exige para sua configuração a ocorrência de resultado naturalístico. Laudo pericial que atestou aptidão da arma de fogo para efetuar disparos. Resultado positivo para vestígios de disparo recente. Dosimetria - Penas e regime bem dosados, não comportam alteração. Recurso desprovido."

(NEGRITEI)

(Apelação Criminal 1500960-78.2020.8.26.0583; Relator (a): CAMILO LÉLLIS; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/07/2022).

Aliás, o eminente Desembargador Camilo Léllis, em seu voto, nos autos da Apelação supramencionada (nº 1500960-78.2020.8.26.0583), bem ponderou que:

“A lei estabeleceu como forma de reprimir a circulação de armas em nossa sociedade, em prol da segurança pública, como crime, a posse ilegal da arma, com ou sem munição, bem como da própria munição, mesmo que sem a presença de arma.”

Assim sendo, demonstradas a materialidade e a autoria imputadas, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Passa-se, então, à dosimetria da pena (art. 68 do Código Penal).

À vista das circunstâncias dispostas nos artigos 59 do Código Penal, observo, face as Certidões e Folha de antecedentes criminais carreadas (fls. 46, 169/171 e 172/173; ofício a fls. 134/137), que o réu possui personalidade desvirtuada, propensa à vida delinquente, eis que, além de já ter sido submetido a medida socioeducativa (Processo nº 0000689-06.2016.8.26.0480 - fls. 46) e ostentar anterior envolvimento com o delito previsto no artigo 28, “caput” da Lei nº 11.343/06 (Processo nº 1504137-96.2019.8.26.0482 - fls. 172), responde atualmente pelos crimes de ameaça e lesão corporal (Processo nº 1502236-25.2021.8.26.0482 - fls. 172), bem como, está sendo investigado pelos crimes de roubo, falsidade ideológica e falsificação de documento particular (Inquérito nº 2099097/2021 - fls. 169/170), e, recentemente, foi preso, na comarca de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul, em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas (Autos nº 0005592-11.2021.8.12.0800 - fls. 134/137).

Assim sendo, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, com este majorado em 1/4 (um quarto), ou seja, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário da pena de multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, registro que o réu confessou espontaneamente a prática do crime (art. 65, III, “d”, CP), bem como, na data do fato, era menor de vinte e um anos (art. 65, I CP - fls. 29), mas, contudo, sendo incabível a atenuação das sanções para patamares inferiores aos mínimos nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ) - entendimento em relação ao qual, diga-se, não se verifica qualquer mácula de inconstitucionalidade -, mantenho as penas nos níveis iniciais, ou seja, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Não há causas de aumento, nem de diminuição de pena, a serem consideradas.

Nos termos do artigo 33, §§2º e 3º c.c. 59, ambos do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser o semiaberto, uma vez que os envolvimento criminais do acusado bem evidenciam sua personalidade desvirtuada, voltada a prática de delitos, tudo a demonstrar que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão.

Corroborando com o sobredito entendimento, é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPÇÃO - RÉ CAPTURADA EM PODER DE VEÍCULO RAPINADO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - RETRATAÇÃO EM DISSONÂNCIA COM TODO ACERVO PROBATÓRIO - VERSÃO DO INTERROGATÓRIO PAUTADA PELA CARTILHA DOS PUSILÂNIMES - INCULPAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES - RÉ QUE COLOCADA EM LIBERDADE, VOLTOU A DELINQUIR MENOS DE UM MÊS APÓS OS CRIMES - PERSONALIDADE DESVIRTUADA E CRIMINOSA QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA-BASE - PRECEDENTE DO STJ - REGIME SEMIABERTO - INVIABILIDADE DE ALTERNATIVA OU SURSIS - RECURSO DESPROVIDO” (NEGRITEI)
(Apelação Criminal 0027553-42.2018.8.26.0050; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª

Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2022).

Por não estar preenchido o requisito subjetivo (personalidade do acusado), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inciso III do Código Penal), e a suspensão condicional da pena (art. 77, "caput" e inciso II Código Penal).

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/04), para, em acolhimento a tese de desclassificação deduzida por ambas as partes, CONDENAR o réu THIAGO ARAUJO SENA, qualificado a fls. 12, nascido aos 08.09.2000, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Edilaine Neves Araújo Sena e Paulo Evanildo de Sena, RG nº 55.777.554-1/SP, pela prática do crime descrito no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e a pagar 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, atualizado desde a data dos fatos (02.05.2020).

Ausentes, a luz do contexto dos autos, os requisitos da prisão preventiva, faculto ao réu recorrer em liberdade.

Tratando-se de pessoa desprovida de recursos, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Nos termos do artigo 25 da Lei nº 10.826/03, oficie-se para encaminhamento da arma de fogo ao Comando do Exército, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, independentemente do trânsito em julgado.

Para controle, consigno que o réu é assistido por Defensor Público.

Providencie a zelosa Serventia a exclusão, do sistema informatizado, da anotação de suspensão do feito.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se cálculo da pena de multa e façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 16 de novembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA